

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Leander Jede · Handwerkerstraße 5a · 15366 Hoppegarten · info@adlions.de · www.adlions.de

§ 1 Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen ADLIONS (nachfolgend "Auftragnehmer") und Unternehmern im Sinne des § 14 BGB (nachfolgend "Kunde"), sofern nicht ausdrücklich etwas anderes in Textform vereinbart wird.

Abweichende oder ergänzende Geschäftsbedingungen des Kunden finden nur Anwendung, wenn der Auftragnehmer ihrer Geltung ausdrücklich in Textform zugestimmt hat.

§ 2 Vertragsgegenstand und Vertragsart

Der Auftragnehmer erbringt Marketing-, Beratungs- und Umsetzungsleistungen, insbesondere in den Bereichen Neukundengewinnung, Mitarbeitergewinnung, Anzeigenmanagement, Funnel- und Webseitenoptimierung sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen.

Sämtliche Leistungen des Auftragnehmers stellen Dienstleistungen im Sinne der §§ 611 ff. BGB dar. Es handelt sich durchgängig um Dienstleistungsverträge. Ein Werkvertrag im Sinne der §§ 631 ff. BGB kommt nicht zustande, es sei denn, der Auftragnehmer hat dies ausdrücklich in Textform vereinbart.

Der Auftragnehmer schuldet die vereinbarte sorgfältige Erbringung der Dienstleistung, nicht einen bestimmten wirtschaftlichen oder sonstigen Erfolg (z. B. bestimmte Anzahl an Leads, Bewerbungen, Umsätze, Reichweiten oder Conversion-Raten). Die Vergütung bezieht sich auf die Erbringung der vertraglich vereinbarten Dienstleistung, nicht auf das Eintreten eines bestimmten Ergebnisses.

§ 3 Vertragsschluss

Ein Vertrag kommt durch Annahme eines Angebots, durch gesonderte Vereinbarung in Textform oder durch tatsächliche Inanspruchnahme der Leistung zustande.

§ 4 Vergütung und Zahlungsbedingungen

Strategie- und Beratungsgespräche, in denen das Konzept des Auftragnehmers besprochen und beraten wird, werden mit 350,00 EUR zuzüglich 19 % gesetzlicher Umsatzsteuer je angefangene Stunde vergütet, sofern in diesem Gespräch kein explizites Angebot unterzeichnet wird. Die Vergütung ist zeitabhängig und erhöht sich entsprechend der in Anspruch genommenen Dauer (Beispiel: zwei Stunden = 700,00 EUR zuzüglich 19 % Umsatzsteuer).

Wird in dem Strategie- oder Beratungsgespräch ein explizites Angebot unterzeichnet, entfällt dieser Stundensatz von 350,00 EUR zuzüglich 19 % Umsatzsteuer für das betreffende Gespräch. Wird kein explizites Angebot unterzeichnet, bleibt der Vergütungsanspruch nach Zeitaufwand bestehen und wird gesondert in Rechnung gestellt.

Sämtliche vereinbarten Vergütungen sind innerhalb der auf Rechnung genannten Frist ohne Abzug fällig. Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Vorschriften.

Rechnungen werden zu den im Angebot, Leistungsbeschreibung oder Vertrag vereinbarten Zeitpunkten bzw. Fälligkeitsterminen ausgestellt. Der Kunde ist verpflichtet, die ausgewiesenen Beträge zu diesen Fälligkeiten zu zahlen, auch wenn die geschuldete Leistung des Auftragnehmers zu dem jeweiligen Zeitpunkt noch nicht vollständig erbracht ist. Eine teilweise bereits erfolgte Leistungserbringung begründet ohne ausdrückliche abweichende Vereinbarung in Textform weder ein Recht auf Minderung noch auf Zahlungsaufschub.

Vereinbarte ergebnisabhängige Zahlungsbedingungen (z. B. Fälligkeit bei Erreichen einer bestimmten Anzahl qualifizierter Leads oder Bewerber) sowie ausdrücklich gekoppelte Erfolgsgarantien gelten vorbehaltlich der vollständigen Erfüllung der Mitwirkungspflichten gemäß § 6, insbesondere der Bereitstellung und aktiven Aufrechterhaltung des vereinbarten Werbe- bzw. Mediabudgets in der vereinbarten Höhe über den gesamten Kontingenzzeitraum.

Soweit die Fälligkeit der Vergütung oder einzelner Raten vom Erreichen vertraglich definierter Ergebnisse abhängig ist, setzt diese ergebnisabhängige Fälligkeit voraus, dass das Werbebudget durchgehend täglich in der vereinbarten Höhe bereitgestellt, gezahlt und ausgegeben wird.

Wird das vereinbarte Werbe- bzw. Mediabudget nicht durchgehend täglich in der vereinbarten Höhe geleistet, bereitgestellt oder ausgegeben, bleibt die Agenturvergütung unabhängig von den vereinbarten ergebnisabhängigen Zahlungsbedingungen und unabhängig davon, ob Voraussetzungen einer gekoppelten Garantie eingetreten sind, spätestens fällig: die erste Rate spätestens einen (1) Monat nach Vertragsunterzeichnung, die zweite Rate spätestens zwei (2) Monate nach Vertragsunterzeichnung.

Sofern im Angebot, in der Leistungsbeschreibung oder im Vertrag kein früherer Leistungsbeginn bestimmt ist, beginnt der Vertrag spätestens mit Ablauf von vier (4) Wochen nach Vertragsschluss. Mit diesem Beginn wird die erste vereinbarte Vergütung fällig. Dieser Beginn und diese Fälligkeit treten nur dann nicht ein, wenn dem Auftragnehmer vor Ablauf der Vier-Wochen-Frist eine Ablehnung der INQA-Förderung oder der BAFA-Förderung Unternehmensberatung in Textform zugeht und die Förderung bei Adlions, beim FDD Verband e. V. oder bei einem vom Auftragnehmer benannten Partnerunternehmen beantragt worden ist. Für diesen Fall gelten die individuell vereinbarten Rechtsfolgen des Förderausfalls; soweit dort vorgesehen, entfällt die Zahlungspflicht. Maßgeblich ist ausschließlich eine innerhalb der Vier-Wochen-Frist zugegangene Ablehnung. Eine erst nach Ablauf dieser Frist gestellte oder nachgereichte Antragstellung sowie eine erst danach zugehende Ablehnung bleiben für Vertragsbeginn und Fälligkeit unbeachtlich; sie heben die bereits eingetretene Zahlungspflicht nicht auf und begründen kein Zurückbehaltungsrecht, keine Stundung und keinen sonstigen Aufschub. Dass ein Förderantrag noch nicht gestellt, noch nicht beschieden oder noch nicht ausgezahlt ist, hemmt weder den Vertragsbeginn noch die Fälligkeit.

Ist der Kunde mit fälligen Zahlungen in Verzug, ist der Auftragnehmer berechtigt, weitere Leistungen bis zum Ausgleich der offenen Beträge nicht auszuführen.

§ 5 SEPA-Lastschrift und Einzugsermächtigung

Der Kunde erteilt dem Auftragnehmer mit Vertragsschluss die Berechtigung, fällige und zukünftige Forderungen aus der Geschäftsbeziehung per SEPA-Lastschrift vom angegebenen Konto einzuziehen.

Der Einzug darf auch ohne weitere schriftliche Zustimmung des Kunden erfolgen, soweit ein gültiges SEPA-Mandat vorliegt oder der Kunde die Kontodaten im Rahmen des Vertragsschlusses angegeben hat. Der Kunde stellt sicher, dass das angegebene Konto ausreichend gedeckt ist.

Rücklastschriftkosten, die der Kunde zu vertreten hat (z. B. unzureichende Kontodeckung oder unberechtigter Widerspruch), sind vom Kunden zu tragen.

§ 6 Mitwirkungspflichten des Kunden

Die Mitwirkungspflichten des Kunden sind wesentliche Vertragspflichten. Der Kunde verpflichtet sich, alle zur ordnungsgemäßen Durchführung der vereinbarten Leistungen erforderlichen Mitwirkungshandlungen rechtzeitig, vollständig und in der vertraglich vereinbarten Form zu erbringen. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung vollständiger und korrekter Informationen, Unterlagen und Inhalte, die Einräumung erforderlicher Zugänge und Berechtigungen (z. B. Webseite, Hosting, Meta Business Manager, Werbekonten, Analytics-Tools), die Ermöglichung vereinbarter Termine – insbesondere Vor-Ort-Termine wie Videoproduktionen – sowie die rechtzeitige Freigabe von Entwürfen, Konzepten und Zwischenergebnissen.

Sofern ein Werbe- bzw. Mediabudget vereinbart ist, ist der Kunde verpflichtet, dieses in der vereinbarten Höhe bereitzustellen, aktiv aufrechtzuerhalten und – soweit vertraglich vereinbart oder für die Durchführung der Massnahmen erforderlich – durchgehend taeglich ueber den gesamten vereinbarten Kontingenzzeitraum ausgeben zu lassen. Pausierungen, Unterbrechungen, Reduzierungen unter die vereinbarte Hoehe oder verspaeetete Bereitstellung liegen im Verantwortungsbereich des Kunden.

Der Kunde stellt Mitwirkung spätestens bis zu den im Projektplan, Angebot oder Leistungsbeschreibung genannten Fristen bereit. Fehlen Fristen, gilt eine angemessene Frist nach schriftlicher Anforderung durch den Auftragnehmer.

Der Kunde wirkt an Anträgen auf BAFA- oder INQA-Förderung bei Adlions, dem FDD Verband e. V. oder einem benannten Partnerunternehmen unverzüglich und vollständig mit. Liegt bis zum Ablauf der Frist nach § 4 keine Ablehnung im Sinne des § 4 vor, bleiben Vertragsbeginn und Fälligkeit nach § 4 unberührt. Eine danach erfolgende Antragstellung oder Ablehnung hebt die Zahlungspflicht nicht mehr auf.

Verzögerungen oder eingeschränkte Leistungserbringung, die auf fehlender, unvollständiger, verspäteter oder nicht vertragsgemäßer Mitwirkung – insbesondere am Werbebudget – beruhen, gehen nicht zulasten des Auftragnehmers und entbinden den Kunden nicht von der Zahlung der Agenturvergütung.

Übermittelt der Auftragnehmer dem Kunden per E-Mail Entwürfe, Freigaben, Korrekturabfragen oder sonstige Mitteilungen, auf die der Kunde mit Stellungnahme oder Änderungswünschen reagieren soll, gilt: Erfolgt innerhalb von fünf (5) Werktagen weder eine Antwort auf diese E-Mail noch die Mitteilung von Änderungswünschen, gelten die übermittelten Inhalte und die darauf bezogenen Leistungsbeschreibungen als vom Kunden genehmigt und akzeptiert.

§ 7 Fehlende Mitwirkung, Annahmeverzug und Vergütung

Verzögert oder verhindert der Kunde die Leistungserbringung durch fehlende Mitwirkung, verweigerte Zugänge, nicht gewährte Termine oder sonstige aktive oder passive Verhinderung, bleibt der Vergütungsanspruch des Auftragnehmers unberührt. Der Kunde gerät in diesem Fall in Annahmeverzug im Sinne des § 293 BGB.

Der Auftragnehmer ist berechtigt, die betroffenen Leistungen als vertragsgemäß bereitgestellt zu behandeln und die vereinbarte Vergütung abzurechnen, soweit die Leistungen aufgrund der Mitwirkungspflichten des Kunden nicht mehr oder nicht fristgerecht erbracht werden können.

Kommt ein vereinbarter Vor-Ort-Termin (insbesondere für Videoproduktionen) durch fehlende Verfügbarkeit, kurzfristige Absage, Zutrittsverweigerung oder sonstige Verhinderung durch den Kunden nicht zustande, gelten die hierfür vorgesehenen Leistungen sowie reservierte Produktionskapazitäten als zur Durchführung bereitgestellt. Der Auftragnehmer kann den vereinbarten Aufwand sowie entstandene Stillstands- und Opportunitätskosten in Rechnung stellen.

Werden erforderliche Zugänge, Accounts oder Berechtigungen nicht oder nicht rechtzeitig bereitgestellt, kann der Auftragnehmer die vereinbarten Leistungen nicht oder nur eingeschränkt erbringen. Die Vergütung für die betroffenen Leistungen bleibt hiervon unberührt, sofern die Nichtbereitstellung im Verantwortungsbereich des Kunden liegt.

Erklärt der Kunde, dass er die weitere Durchführung des Vertrags nicht mehr wünscht, die Mitwirkung verweigert oder die Zusammenarbeit beendet, bleibt der Auftragnehmer berechtigt, die bis dahin erbrachten Leistungen sowie die vereinbarte Vergütung für bereits bereitgestellte oder vorbereitete Leistungen abzurechnen. Bereits angefallene Vorbereitungs-, Planungs-, Reservierungs- und Produktionskosten sind gesondert vergütungspflichtig, soweit der Auftragnehmer nachweist, dass diese Kosten aufgrund der vertraglichen Vereinbarung entstanden sind.

§ 8 Haftung

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Im Übrigen haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), begrenzt auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden.

Soweit gesetzlich zulässig, haftet für Schäden oder offene Forderungen aus dem Vertragsverhältnis nicht nur die beauftragte Gesellschaft (einschließlich GmbH), sondern auch die jeweiligen Gesellschafter und der/die Geschäftsführer persönlich bzw. privat als Gesamtschuldner.

§ 9 Laufzeit und Kündigung

Vertragslaufzeiten und Kündigungsfristen richten sich nach der individuellen Vereinbarung. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

Eine Kündigung oder Beendigung des Vertrags durch den Kunden entbindet diesen nicht von der Zahlung bereits fälliger oder gemäß § 7 geschuldeter Vergütungen für erbrachte, vorbereitete oder als bereitgestellt geltende Leistungen.

§ 10 Schlussbestimmungen

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis ist, soweit gesetzlich zulässig, Berlin.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.